

순	번	8
제	목	소액 발전자재구매 지체상금 관리 소홀
소	관	부 서 제▽○○처 △△△부, ◆◆◆◆부
조	치	부 서 제▽○○처 △△△부, ◆◆◆◆부
구	분	계약관리
내	용	가. 관계법령·규정 및 판단기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조에 따르면 계약상대가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 하며, 이 경우 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 않아야 한다. 또한 「계약업무처리기준」 제4장 물품구매계약일반조건 제27조에 따르면 계약상대자는 계약에 정한 납품기한내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 시행규칙 제75조에 정한 지체상금률(1천분의 0.75)을 계약금액에 곱하여 산출한 지체상금을 현금으로 납부하게 하여야 한다. 나. 감사결과 확인된 문제점 △△△부에서 구매한 ‘9,10호기 미분기 Big Door 시스템비계 개선 자재구매’와, ◆◆◆◆부에서 구매한 ‘석회석 제2부두 해상하역 이송라인 덮개 구매’의 경우 계약 납품일을 초과하여 납품하였지만, 지체상금이 부과되지 않은 것으로 확인되었다.
조	치	할 사항
○	○	발전본부장은 ① 지체일수에 대해 미 부과한 지체상금 93,225원을 계약상대자에게 회수 조치하시기 바라며(시정요구), ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서에 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)